Datum:	**Lernfeld 6** Waren beschaffen	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER
Name:	**Modul 12 – Kaufarten · Lösungen**	

Modul 12: Kaufarten und Sonderfälle

2 Doppelstunden (DS 23–24) · 6 Punkte · Lehrbuch S. 46–50 · Arbeitsheft S. 34–38

Das kann ich danach

☐ Fixkauf, Terminkauf, Kauf auf Abruf und Spezifikationskauf an Beispielen erkennen.
☐ Kauf auf Probe, nach Probe und zur Probe unterscheiden.
☐ Verbrauchsgüterkauf, zweiseitigen Handelskauf und bürgerlichen Kauf nach den Vertragspartnern bestimmen.
☐ erklären, wozu ein Eigentumsvorbehalt dient.
☐ richtig handeln, wenn unbestellte Ware geliefert wird, und begründen, warum ein Fixtermin überwacht wird.

★ = kommt so oder ähnlich in der IHK-Prüfung vor ○ = Kür, zum Vertiefen

Aufgabe 1 Ankommen: Fünf Fragen aus dem Kopf

Ohne Buch, ohne Handy. Drei Fragen kommen aus früheren Modulen, zwei aus dem Fragenpool. Erst danach vergleichen.

1.1 Bestellung auf ein freibleibendes Angebot: Antrag oder Annahme? *(Modul 11)*

Antrag

1.2 Nenne die Pflichten des Käufers aus dem Kaufvertrag. *(Modul 11)*

Ware abnehmen, Kaufpreis rechtzeitig zahlen

1.3 Was ist der Unterschied zwischen Rabatt und Bonus? *(Modul 6)*

Rabatt sofort auf der Rechnung, Bonus nachträglich für einen bestimmten Umsatz

1.4 Was ist der Unterschied zwischen Umsatz und Absatz? *(Pool · LF 1)*

Absatz = verkaufte Menge (Stück); Umsatz = verkaufte Menge × Preis (€)

1.5 Nenne zwei Warenzonen im Regal und welche Waren dorthin gehören. *(Pool · LF 4)*

Sichtzone/Griffzone: margenstarke Ware; Bückzone/Reckzone: Grundbedarf, schwere Ware

Zum Nachlesen: Kaufarten (Lehrbuch S. 46–50)

Wortspeicher

der Sofortkauf · der Terminkauf · der Fixkauf · der Kauf auf Abruf · der Spezifikationskauf (Bestimmungskauf) · der Kauf auf Probe · der Kauf nach Probe · der Kauf zur Probe · der Verbrauchsgüterkauf · der Handelskauf · der bürgerliche Kauf · der Eigentumsvorbehalt · unbestellt

1. Kaufarten nach der Lieferzeit

Kaufart	Was ist vereinbart?	Beispiel
Sofortkauf	Lieferung sofort nach Vertragsschluss	Ware ab Lager
Terminkauf	Lieferung bis zu einem Termin oder in einem Zeitraum	„Lieferung in der 47. KW“
Fixkauf	Lieferung **genau an einem Termin**, danach ist die Ware für uns wertlos („fix“)	Weihnachtsdeko „am 20.11.2026 fix“
Kauf auf Abruf	große Menge kaufen, beim Lieferer lagern, **Teilmengen nach Bedarf abrufen**	1.000 Kartons, abrufbar in Teilen von 100

Merke: Beim Fixkauf wird der **Liefertermin besonders überwacht**: Kommt die Ware zu spät, kann der Käufer ohne Nachfrist vom Vertrag zurücktreten – sie nützt ihm ja nichts mehr. Kauf auf Abruf **senkt Lagerkosten und Kapitalbindung** (Modul 1).

2. Kaufarten nach Art und Güte der Ware

Kaufart	Was ist vereinbart?
Spezifikationskauf (Bestimmungskauf)	Nur die Warenart und Menge stehen fest. **Farbe, Größe, Modell bestimmt der Käufer später** innerhalb einer Frist. → Lagerrisiko sinkt, man passt sich kurzfristig an die Kundenwünsche an.
Kauf auf Probe	Der Käufer darf die Ware innerhalb einer Frist **ausprobieren und zurückgeben**.
Kauf nach Probe	Die Ware muss genau dem **Muster** (der Probe) entsprechen.
Kauf zur Probe	Der Käufer kauft eine **kleine Menge zum Testen**, ohne Verpflichtung zu weiteren Käufen.

3. Kaufarten nach den Vertragspartnern

Verkäufer	Käufer	Kaufart
Unternehmer (Kaufmann)	Privatperson (Verbraucher)	**Verbrauchsgüterkauf** = einseitiger Handelskauf
Kaufmann	Kaufmann	**zweiseitiger Handelskauf**
Privatperson	Privatperson	**bürgerlicher Kauf**

Entscheidend ist, in welcher Rolle jemand kauft: Eine Kauffrau im Einzelhandel, die privat einen Fernseher kauft, ist Verbraucherin.

4. Eigentumsvorbehalt (§ 449 BGB)

„Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.“ So **sichert der Verkäufer seine Kaufpreisforderung**: Zahlt der Käufer nicht, kann er die Ware zurückverlangen. Der Käufer ist ab Lieferung **Besitzer**, aber erst mit voller Zahlung **Eigentümer** (Modul 11).

5. Unbestellte Ware

Schickt ein Lieferer Ware, die niemand bestellt hat, kommt kein Kaufvertrag zustande – Schweigen ist keine Annahme. Unter Kaufleuten gilt: dem Lieferer mitteilen, dass die Ware nicht gebraucht wird, und sie zur Abholung bereitstellen (sorgfältig aufbewahren). Nicht: einfach behalten und nicht bezahlen, nicht vernichten.

Alltagssprache und Prüfungssprache

Zum Kunden sage ich (Kundensprache)	In der Prüfung schreibe ich (Prüfungssprache)
„Die Deko muss am 20. da sein, sonst brauchen wir sie nicht mehr.“	Es wird ein Fixkauf vereinbart; bei Überschreiten des Termins kann sofort vom Vertrag zurückgetreten werden.
„Wir lagern die Kartons beim Lieferanten und holen sie nach und nach.“	Es handelt sich um einen Kauf auf Abruf.
„Die Sachen gehören erst uns, wenn wir bezahlt haben.“	Die Ware wurde unter Eigentumsvorbehalt geliefert.

Aufgabe 2 ★ Vorgemacht: Welche Kaufart passt?

Einkäuferin Frau Jansen erklärt Azubi Tom vier Vereinbarungen aus dieser Woche:

Vereinbarung	Kaufart	Woran erkenne ich das?
„Die Adventskränze müssen am 20.11. fix bei uns sein.“	Fixkauf	genauer Termin + „fix“; zu spät = wertlos → Termin überwachen
„Wir kaufen 1.000 Geschenkkartons, der Lieferer lagert sie, wir rufen jeweils 100 ab.“	Kauf auf Abruf	Teilmengen nach Bedarf → weniger Lagerplatz und Kapitalbindung
„200 Pullover jetzt bestellt – die Farben sagen wir bis Ende August.“	Spezifikationskauf	Details später → wir reagieren auf Trends, weniger Lagerrisiko
„Die neue Kaffeemaschine dürfen wir zwei Wochen testen und dann zurückgeben.“	Kauf auf Probe	Rückgaberecht innerhalb der Frist

Merke: Signalwörter suchen: **„fix“** → Fixkauf · **„abrufen“, „lagert beim Lieferer“** → Kauf auf Abruf · **„später bestimmen“** → Spezifikationskauf · **„ausprobieren und zurückgeben“** → Kauf auf Probe.

Aufgabe 3 ★ Geführt: Kaufarten zuordnen

Trage die Kennziffer ein: 1 Kauf auf Probe · 2 Kauf auf Abruf · 3 Terminkauf · 4 Fixkauf · 5 Spezifikationskauf.

Beispiel	Nr.
Die Nordstadt-Kauf GmbH bestellt 50 Pullover. Erst nachträglich werden die gewünschten Farben mitgeteilt.	5
Die Nordstadt-Kauf GmbH kauft einen großen Warenposten, den sie beim Lieferer lagert und je nach Bedarf zustellen lässt.	2
Ein Kunde erhält eine Stereoanlage für zwei Wochen zum Ausprobieren. Dann entscheidet er, ob er sie behält.	1
Die Osterhasen sollen „am 15. März fix“ geliefert werden.	4
Lieferung „innerhalb der 12. Kalenderwoche“	3

3.1 Frau Miller (Kauffrau im Einzelhandel) kauft privat im Warenhaus einen Fernseher. Welche Kaufart nach Vertragspartnern liegt vor? Begründe.

Verbrauchsgüterkauf (einseitiger Handelskauf), weil Frau Miller als Privatperson bei einem Unternehmer kauft.

Aufgabe 4 ★ Frei: Kaufarten und Sonderfälle im Prüfungsformat (2 Leistungspunkte)

Löse die Aufgaben. Die letzte kommt aus Modul 9.

Wortgeländer Stufe 3 – nur noch Verbindungswörter
da · weil · deshalb · jedoch · sobald

4.1 Im Kaufvertrag wird ein „Kauf auf Abruf“ vereinbart. Was beinhaltet das?

- ☒ 1 Die gekauften Kaffee-Vollautomaten werden je nach Bedarf in Teilmengen abgerufen.
- ☐ 2 Der Kaufvertrag wird rechtskräftig, wenn die Geräte geliefert wurden.
- ☐ 3 Nur die Warenart steht fest, das Modell wird später bestimmt.
- ☐ 4 Der Lieferer muss sofort nach Vertragsschluss liefern.
- ☐ 5 Nicht verkaufte Geräte können zurückgegeben werden.

4.2 Welcher Sachverhalt trifft für den Kauf auf Probe zu?

- ☐ 1 Der Käufer legt fest, wann Teilmengen geliefert werden.
- ☐ 2 Kauf auf Probe ist ein Fernabsatzvertrag.
- ☐ 3 Der Verkäufer muss genau nach Muster liefern.
- ☒ 4 Der Käufer kann die Ware innerhalb einer vereinbarten Frist zurückgeben.
- ☐ 5 Der Verkäufer trägt das Risiko der Verschlechterung.

4.3 Ein Großhändler schickt 200 Vasen, die niemand bestellt hat. Wie verhalten Sie sich richtig?

- ☐ 1 Sie nehmen die Vasen an, weil langjährige Geschäftsbeziehungen bestehen.
- ☐ 2 Sie verlangen vom Fahrer eine Bestätigung.
- ☐ 3 Sie behalten die Vasen und bezahlen sie nicht.
- ☒ 4 Sie teilen mit, dass Sie die Vasen nicht benötigen, und stellen sie zur Abholung bereit.
- ☐ 5 Sie drohen eine Vertragsstrafe an.

4.4 Ein Lieferer liefert unter Eigentumsvorbehalt. Welche Absicht verfolgt er damit?

Er sichert seine Kaufpreisforderung: Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt er Eigentümer und kann die Ware zurückverlangen.

4.5 Alt (Modul 9): A: 4,20 € je Stück, 10 % Rabatt, 2 % Skonto, Fracht 18,00 €. Bezugspreis für 200 Stück?

840,00 − 84,00 = 756,00
− 15,12 = 740,88
+ 18,00 = 758,88 €

Ergebnis: | | | 7 | 5 | 8 | | 8 | 8 | **€**

Aufgabe 5 ○ Für Profis: Paragrafen zu Fixkauf und unbestellter Ware

Für Profis

5.1 Die Adventskränze (Fixkauf zum 20.11.) kommen am 23.11. Welche Rechte hat die Nordstadt-Kauf GmbH? Nenne § 376 HGB bzw. § 323 Abs. 2 BGB.

5.2 Unterscheide § 241a BGB und die Regel unter Kaufleuten bei unbestellter Ware.

5.3 ○ Stückkauf und Gattungskauf: Erkläre den Unterschied an einem Beispiel.

5.1 Beim Fixhandelskauf kann der Käufer **ohne Nachfrist** vom Vertrag zurücktreten (§ 376 HGB, § 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB); bei Verschulden auch Schadensersatz statt der Leistung. Will er doch erfüllt haben, muss er das sofort anzeigen.

5.2 § 241a BGB: Ein Verbraucher muss unbestellte Ware weder bezahlen noch zurückschicken noch aufbewahren. Unter Kaufleuten bleibt Schweigen grundsätzlich keine Annahme; die Ware muss aber auf Kosten des Absenders aufbewahrt und zur Abholung bereitgestellt werden (bei bestehender Geschäftsverbindung gilt nach § 362 HGB in Sonderfällen Schweigen als Annahme).

5.3 Stückkauf: eine bestimmte, einmalige Sache (das ausgestellte Vorführsofa). Gattungskauf: Ware nach Merkmalen bestimmt, austauschbar (50 Packungen Kaffee Sorte X). Wichtig bei Untergang/Mängeln: Gattungsware kann ersetzt werden.

Aufgabe 6 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 13 Punkte schaffst du im Selbsttest? Schätze **vorher**, mach dann den Test und trag beides ins Punktekonto ein. Die Abweichung zeigt dir, wie gut du dich selbst einschätzt – Ziel: höchstens 2 Punkte daneben.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Abweichung (+/–)	Leistungspunkte (max. 2)

Danach: Kann-Sätze oben abhaken und Punkte ins Punktekonto eintragen. Der **Prüfungs-Check** zu diesem Modul kommt im Unterricht.